

1002304-85.2022.8.26.0356

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Alienação Fiduciária

Magistrado: THAÍS DA SILVA PORTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... pelo correntista decorrentes de perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

d) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de auto-atendimento;

e) fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação do mês por meio de terminal de auto-atendimento;

f) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002304-85.2022.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002304-85.2022.8.26.0356

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Alienação Fiduciária

Requerente:

Antônio Emerson Fernandes Melo Pereira

Requerido:

Banco Bradesco Financiamento S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAÍS DA SILVA PORTO

Vistos.

Trata-se de demanda movida por ANTÔNIO EMERSON FERNANDES MELO PEREIRA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., visando revisão contratual c.c. Consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência.

Em apertada síntese, alega o autor em 26/01/2022, ter celebrado junto ao réu contrato de financiamento para aquisição de um veículo automotor. Informa que o valor financiado, para pagamento no valor total de R\$ 40.856,56 em 36 prestações, com parcela inicial de R\$ 1.500,63; com taxa de 1,58% ao mês e 20,63% ao ano. Informa sentir-se lesado em continuar pagando o valor supostamente extorsivo e ilegal de juros praticados pelo Requerido. Desta forma, ingressou com a presente demanda, requerendo: seja autorizado a efetuar o pagamento de R\$1.394,78 e não de R\$1.500,63, ressarcimento dos valores pagos a maior, calculado no método GAUSS de forma linear, na quantia de R\$ 3.810,60, bem como o montante de R\$ 1.439,78 a título de tarifas, ambos com a incidência de juros e correção monetária, desde o primeiro pagamento; a revisão das cláusulas contratuais, e exclusão de tarifa de

avaliação de R\$550,00 e registro de contrato R\$169,89, além da condenação do bancoréu ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.

A petição inicial foi recebida, deferida a justiça gratuita ao autor e determinada a citação do réu, por Decisão de fls 65.

Devidamente citado, o banco réu contestou (fls 70-89), em preliminar alega carência de ação por falta de interesse de agir; no mérito, impugna os pedidos e requerendo a improcedência do feito. Juntou contrato e documentos (fls 90-106 e 121)

Houve réplica (fls 110-118) sem indicação de provas a serem produzidas.

A ré não se manifestou sobre a produção de provas (fls 119).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Rejeito a preliminar de carência de ação, o interesse de agir está presente no caso em apreço, seja em razão da correta via processual eleita para o fim visado, seja porque não há necessidade de formulação de pedido ou de exaurimento da discussão na via administrativa para a propositura de uma ação desta natureza.

No mais, as partes estão bem representadas. Presentes pressupostos processuais e condições da ação. Documentos imprescindíveis para a propositura da ação instruíram a inicial.

No mérito, os pedidos são improcedentes.

Com efeito, a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais, de forma a efetivar o princípio da função social, dá-se por meio do poder estatal de intervir positivamente na autonomia privada. Outrossim, tal dirigismo foi a tese defendida na abertura do Fórum Internacional de Economia & Sociedade Aberta, in verbis:

"La realidad ha mostrado que la mano invisible del mercado necesita la mano bien visible de un Estado que actúe como garante y salvaguarda de la estabilidad económica y también de la justicia social".

Portanto, para se estabelecer o protecionismo definido pelo órgão legislante, nas relações de consumo, deve restar cabalmente demonstrada a desvantagem exagerada (artigo 51, §1º) prevista no Código de Defesa do Consumidor, ante às peculiaridades do caso concreto.

Atenta à matéria deduzida nos autos, passa-se à alguns esclarecimentos acerca dos encargos contratuais e tarifas bancárias.

Das Tarifas e Tributos.

O Tribunal da Cidadania, sob a sistemática dos recursos repetitivos, utilizando-se da competência de interpretação final da legislação infraconstitucional, assim sedimentou acerca das tarifas bancárias:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF.

POSSIBILIDADE.

1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).

2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).

3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às

hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUA ACESSÓRIA PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Dos julgados citados é possível extrair a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente contratada e exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Também, possível a convenção acerca do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Todavia, para a legitimidade da cobrança o ato normativo deve ser interpretado conforme as diretrizes principiológicas instituídas pela Lei nº 8.078/1990, especialmente o direito à informação estabelecido no artigo 6º, inciso III. Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUA DE DINHEIRO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALOR DEVIDO. PALAVRA EMPENHADA. TARIFA DE "SERVIÇO CORRESPONDENTE PRESTADO A FINANCEIRA". ILEGALIDADE.

CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO Nº 3.954/2011, QUE VEDOU A COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA, CONTUDO, ABUSIVA, DIANTE DA NÃO EXPLICAÇÃO, NO CONTRATO, SOBRE QUAL O SERVIÇO PRESTADO E DE QUE MODO ELE REVERTEU EM BENEFÍCIO DO MUTUÁRIO. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Tarifa de registro do contrato. Valor com cobrança autorizada pelo Bacen, expressamente prevista, e sem valor exorbitante em relação ao valor financiado.2. Tarifa de "serviço correspondente prestado a financeira".Cobrança abusiva, porque, no que interessa, inexistente previsão contratual esclarecendo, de forma expressa, a finalidade e a utilidade do pagamento do encargo administrativo. (TJ-PR - APL: 13386755 PR 1338675-5 Rel: Renato Lopes de Paiva. Julgamento: 23/06/2015 6ª Câmara Cível. DJ: 1606 15/07/2015).

Da taxa de registro de gravame.

No que tange ao registro do gravame, a tarifa é inserida como contraprestação pelo serviço prestado pela instituição financeira ao cliente, inexistindo ilegalidade no referido ônus financeiro. Ademais, a cobrança encontra amparo no artigo 1.361, da Lei nº 10.406/2002 e Resolução CONTRAN nº 320/2009, respectivamente:

Lei nº 10.406/2002 – Código Civil

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

§ 2º Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§ 3º A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.

Resolução CONTRAN nº 320/2009

Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.

Art. 8º Será da inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Art. 10 As instituições credoras disponibilizarão, a qualquer tempo, aos órgãos e entidades executivos de trânsito, cópias dos contratos de financiamentos para consultas e auditoria.

No caso dos autos, a tarifa de registro de contrato foi expressamente prevista no contrato às fls 51, sendo que o gravame consta no documento de fls 55.

Da vistoria / avaliação de bens.

É legítima a cobrança da Tarifa de Avaliação / Vistoria de Bens quando efetivamente realizada, como no caso de veículo usados, conforme expressa disposição do artigo 5º, inciso V, Resolução nº 3.919/2010, artigo 5º, inciso VI, in verbis:

Art. 5º Admite-se a cobrança de remuneração pela prestação de serviços diferenciados a pessoas físicas, desde que explicitadas ao cliente ou usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

- I - abono de assinatura;
- II - aditamento de contratos;
- III - administração de fundos de investimento;
- IV - aluguel de cofre;
- V - aval e fiança;
- VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;
- VII - outros serviços de câmbio não previstos na Tabela I anexa a esta Resolução;
- VIII - cartão pré-pago; (Redação dada pela Resolução nº 4.021, de 29/9/2011.)
- IX - cartão de crédito diferenciado;
- X - certificado digital;
- XI - coleta e entrega em domicílio ou outro local;
- XII - corretagem envolvendo títulos, valores mobiliários e derivativos;
- XIII - custódia;
- XIV - envio de mensagem automática relativa à movimentação ou lançamento em conta de depósitos ou de cartão de crédito;
- XV - extrato diferenciado mensal contendo informações adicionais àquelas relativas a contas de depósitos à vista e/ou de poupança;
- XVI - fornecimento de atestados, certificados e declarações;
- XVII - fornecimento de cópia ou de segunda via de comprovantes e documentos;
- XVIII - fornecimento de plástico de cartão de crédito em formato personalizado;
- XIX - fornecimento emergencial de segunda via de cartão de crédito; e
- XX - leilões agrícolas.

§ 1º O disposto no inciso II do caput não se aplica aos casos de:

I - contratos por adesão, exceto no caso de substituição do bem em operações de arrendamento mercantil; e

II - liquidação ou amortização antecipada, cancelamento ou rescisão de contratos.

§ 2º Não se aplica a cobrança pelo serviço de que trata o inciso XVI do caput nas situações em que o fornecimento é obrigatório por determinação legal ou regulamentar, a exemplo do fornecimento das informações de que trata o art. 3º da Resolução nº 3.401, de 6 de setembro de 2006, e o art. 2º, parágrafo único, da Resolução nº 3.517, de 6 de dezembro de 2007.

No caso dos autos, restou comprovada avaliação do bem às fls 121.

Do seguro

Já, em relação ao seguro prestamista / proteção financeira, é válida a cobrança do prêmio pela instituição financeira quando facultada a contratação pelo consumidor e ausente prova de vício da vontade, pela especial proteção conferida pelo artigo 39, inciso I, do código consumerista. Nesse sentido, a jurisprudência esposada pelos julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CONFEÇÃO DE CADASTRO – REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, os juros devem ser reduzidos quando fixados abusivamente e acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando contratada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e nos valores estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

A cobrança do seguro proteção financeira, desde que a contratação não seja imposta ao consumidor, mostra-se adequado em vista da natureza da atividade bancária e do contrato firmado. (TJMS. Apelação - Nº 0829401-47.2013.8.12.0001. 2ª Câmara Cível. Relator – Exmo. Sr. Juiz Jairo Roberto de Quadros Julgamento: 28/04/2015) grifa-se RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, E

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PEDIDO DE REFORMA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA - PRELIMINAR REPELIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC - APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - ACERTO DA R. SENTENÇA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS EM TAIS CONTRATOS, COMO NO CASO DOS AUTOS - ARTIGO 28, §1º, INCISO I, DA LEI 10.931/04 - RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE JUROS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO, LEGAIS, OU MESMO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS, POSTO QUE, NESSE TOCANTE, MODIFICADA A NORMA CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 7, DO C. STF - INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS, DEVENDO ESTES INCIDIR NOS EXATOS TERMOS EM QUE LIVREMENTE CONTRATADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES - RECURSO NÃO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 2.170-36/2001 - CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº592.377/RS - RECURSO NÃO PROVIDO.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE CADASTRO - EXIGÊNCIA DEVIDA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ, NOS MOLDES DO ART.543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DE RECURSO ESPECIAL Nº 1.251.331/RS - RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA PERMITIDA POR FORÇA DA RESOLUÇÃO CMN 3.919/2010, NOTADAMENTE EM SE TRATANDO DE VEÍCULO USADO - PRECEDENTE NESSE SENTIDO - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

TARIFA DE SEGURO - CONTRATAÇÃO EXPRESSA - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

IOF - REGULARIDADE DE SUA EXIGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE QUANTO A DILUIÇÃO DO VALOR EXIGIDO A TÍTULO DE IMPOSTO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO - ADIANTAMENTO DO TRIBUTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

VALORES COBRADOS A TÍTULO DE "TARIFA DE REGISTRO" - COBRANÇA QUE SE MOSTRA INDEVIDA, POSTO QUE DESPROVIDA DE EFETIVO AMPARO LEGAL, HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BEM COMO DIANTE DA OFENSA AO QUANTO DISPOSTO PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - RECONHECIMENTO POR ESTE RELATOR DE SEU CONTEÚDO ABUSIVO, FICANDO, CONTUDO, VENCIDO QUANTO A TAL ASPECTO, ISSO EM RAZÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA MAIORIA DA TURMA JULGADORA - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES EXIGIDOS INDEVIDAMENTE PELA FINANCEIRA - HIPÓTESE QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO. (Relator(a): Simões de Vergueiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 15/03/2016; Data de registro: 23/03/2016)

Assim, quanto à legalidade das tarifas, sintetiza o Tribunal da Cidadania: "No tocante à taxa de abertura de crédito e à tarifa de emissão de carnê e ao IOF, concluiu o Tribunal de origem pela abusividade na cobrança de tais encargos, uma vez que a remuneração da atividade do banco já está atendida quando da cobrança dos juros e respectiva capitalização. Ocorre que, este Tribunal já decidiu que, no mesmo passo dos juros remuneratórios, 'em relação à cobrança das tarifas de abertura de crédito, emissão de boleto bancário e IOF financiado, há que ser demonstrada de forma objetiva e cabal a vantagem exagerada extraída por parte do recorrente que redundaria no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança' (AgRg no RESp 1.003.911/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO

DE NORONHA, DJe 11.2.2010), o que não ocorreu no presente caso. (...)" (REsp nº 1.289.230-RS, STJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, J. 30/11/2011, DJ. 09/12/2011).

Do correspondente bancário

Em relação ao serviço de correspondente prestado à financeira necessário se faz verificar a Resolução BACEN nº 3.518/2007, com redação dada pela Resolução 3.693, de 26/9/2009:

RESOLUÇÃO Nº 3.518 Documento normativo revogado pela Resolução 3.919, de 25/11/2010.

Disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão extraordinária realizada em 6 de dezembro de 2007, com base no art. 4º, inciso IX, da referida lei,

RESOLVEU:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (Redação dada pela Resolução nº 3.693, de 26/3/2009.)

§ 1º Para efeito desta resolução: I - considera-se cliente a pessoa que possui vínculo negocial não esporádico com a instituição, decorrente de contrato de depósitos, de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, de prestação de serviços ou de aplicação financeira;

II - os serviços prestados a pessoas físicas são classificados como essenciais, prioritários, especiais e diferenciados;

Art. 2º É vedada às instituições de que trata o art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais pessoas físicas, assim considerados aqueles relativos a:

I - conta corrente de depósitos à vista:

- a) fornecimento de cartão com função débito;
- b) fornecimento de dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas;
- c) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;
- d) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de auto-atendimento;
- e) fornecimento de até dois extratos contendo a movimentação do mês por meio de terminal de auto-atendimento;
- f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) realização de duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de auto-atendimento e/ou pela internet;
- h) compensação de cheques;
- i) fornecimento do extrato de que trata o art. 12;

Verifica-se que no art. 2º encontram-se as vedações de cobrança de tarifa sobre determinados serviços, sendo ausente dentre as vedações cobrança "de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros", podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

Da questão de fato.

Verte dos autos que o contrato juntado pela parte autora (fls. 46-55) atesta a cobrança de registro (R\$ 169,89), tarifa de avaliação do bem (R\$ 550,00), IOF (R\$ 1.136,67) e juros de 1,58% a.m e 20,63% a.a e CET (1,88% a.m. e 25,07% a.a). Dessa forma, conforme fundamentos supracitados, é legítima a cobrança da taxa de registro de contrato e de avaliação do bem; que encontram-se de forma clara e precisa no contrato.

A contratação das tarifas resta destacada do montante do financiamento, no qual se estabelece o montante do empréstimo e este quantum acrescido dos referidos valores, em observância ao direito à informação clara e precisa prevista no CDC, não restando demonstrada a ilegalidade alegada. Também, possível a diluição dos valores no financiamento, com seus respectivos acréscimos, já que não houve qualquer alegação de vício de vontade nesta parte da avença.

Entendo, assim, que a previsão do contrato, assim como ausência de impugnação específica quando da contratação, torna legítima a cobrança dos serviços estipulados, sendo desnecessário apresentar outros documentos para comprovar sua efetiva realização. Igualmente, em relação ao seguro, houve apresentação pela instituição de proposta de adesão devidamente assinada.

Quanto aos juros remuneratórios ajustados, estes não são regulados pelo Decreto nº 22.626/33, de acordo com a súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. Com o advento da Lei nº 4.595/64, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito, bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, ficando revogado, quanto às operações com as instituições financeiras, o Decreto nº 22.626/33.

Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça "A Lei nº 4.595/64, que rege a política econômico-monetária nacional, ao dispor no seu art. 4º, IX que cabe ao Conselho Monetário Nacional limitar taxas de juros, revogou, nas operações realizadas por instituições do sistema financeiro, inclusive nos contratos de arrendamento mercantil, salvo nos mútuos rurais, quaisquer outras restrições que previam teto máximo daqueles." (REsp nº 102.082-RS, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 03.08.98).

O ajuste de taxa de juros remuneratórios acima de doze por cento ao ano não implica abusividade, porque o ordenamento jurídico admite semelhante negócio. O tomador de crédito pode escolher a taxa mais conveniente, pois a concessão de crédito não configura monopólio e as instituições financeiras competem entre si.

Abusividade haveria se a taxa comprovadamente discrepasse de modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se a elevação não se justificar pelo risco da operação (STJ, REsp 407.097/RS, rel. Min. ARI PARGENDLER, DJU 29/9/2003, pág. 142). Tanto é assim que a mesma Corte, por meio da Súmula 296, assentou que "os juros remuneratórios, não cumuláveis com comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado".

A comissão de permanência, também denominada como Taxa de Remuneração por atraso, que é a comissão cobrada pelas instituições financeiras, em caso de atraso no pagamento, além das taxas e juros moratórios já previstos em contrato.

No caso, não houve cumulação da comissão de permanência com outros juros e multa, restando ausente no contrato a previsão de taxa de remuneração (fls. 46-55).

Também depreende-se da prova documental acostada aos autos, que não houve ajuste da taxa de juros remuneratórios em patamar muito superior à média do mercado financeiro, ou de forma a violar diretivas do Conselho Monetário Nacional, e tampouco está demonstrada violação à Lei nº 1.521/51.

Já se decidiu, a propósito, que a taxa de juros não é abusiva só com base na estabilidade econômica, pois devem ser considerados outros aspectos do sistema financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, como o custo de captação, a taxa de risco, os custos administrativos e tributários e o lucro do banco, de modo que a limitação da taxa apenas caberia com demonstração cabal, neste caso inexistente, de lucros excessivos da intermediação financeira (AgRg no REsp 590.439/RS, 4ª T., Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU 31/5/2004,

pág. 323).

A taxa anual contratada, de 25,07%aa de custo efetivo total, são consideradas taxas baixas do mercado, existindo então taxas maiores e menores que as indicadas, tem-se que o quantum não destoaria de tal média, a ponto de não se justificar a revisão ou anulação de taxas contratadas por conta de abusividade ou onerosidade excessiva, sendo tais conceitos relativos em relação ao preço corrente do mercado para o produto ou serviço adquirido; com base na tabela de taxas de juros das operações ativas divulgada pelo Banco Central.

No caso, não se justifica a declaração de qualquer nulidade pois o negócio foi entabulado dentro de limites objetivos que não destoam com o juro médio do mercado, concluindo-se que o preço fixado não se mostra contrário à lei ou a princípios norteadores dos direitos do consumidor.

Se a taxa contratada fora sensivelmente em patamar superior à média do mercado, o que não é o caso dos autos, cabia à autora, na condição de consumidor, buscar outra instituição financeira que oferecesse, dentro da livre concorrência que reina no mercado financeiro em relação ao crédito ao consumidor, uma taxa de juros que melhor atendesse seus interesses.

Sendo possível a contratação de taxa menor, eis que havia outras instituições financeiras que ofereciam taxas de juros menores que aquela contratada pelo autor, não é possível se reconhecer uma condição de vulnerabilidade ou coação econômica na contratação em questão, não havendo abusividade ou outra situação de fato a justificar a revisão da taxa de juros contratada.

Por fim, não há que se falar em lesão e cobrança de spread abusivo, pois aos contratos bancários também não se aplica a Lei nº 1.521/51, especialmente a norma do art. 4º letra "b", que proíbe o lucro patrimonial acima de um quinto do valor corrente ou custo da prestação feita ou prometida.

No plano constitucional, vale lembrar que o art. 192, § 3º, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional 40/2003, continha, quando em vigor, norma não auto-aplicável, mas sim de eficácia limitada, condicionada a norma complementar nunca editada, conforme Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal, de modo que inviável a limitação dos juros reais à taxa de doze por cento ao ano.

A questão é pacífica e ainda prevalece o teor da Súmula n 596 do STF, "verbis": "As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

Além disso, desde a Emenda Constitucional nº 40, de 29/05/03, já não incide a norma do art. 192, § 3º, da CF/88, que limitava os juros reais a 12% ao ano, não custando observar que mesmo antes aquela norma não era considerada auto-aplicável, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 648: "A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar".

Pelas mesmas razões acima expostas, a norma geral do art. 591 do Código Civil não se aplica às operações das instituições financeiras, as quais continuam regidas pela legislação especial.

Ainda, não há que se falar em ilegalidade de capitalização anual de juros ou prática de anatocismo, na medida em que os juros foram contratados em termos pré-fixados para os contratos de empréstimo direto ao consumidor, sobre o total do mútuo, já estando incluídos no valor das prestações a serem pagas, sem previsão de nova incidência de juros sobre as prestações, o que afasta a ocorrência do anatocismo ventilado.

Ao contrário, quando foi firmado o contrato já estava em vigor a Medida Provisória nº 1.963-17, de 30/03/00, sucessivamente reeditada até a Medida Provisória nº 2.170-36, de 23/08/01, ainda em vigor por força do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11/09/01, que estabelece em seu art. 5º que "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano".

Admite-se, pois, capitalização de juros nos casos em que a lei expressamente a autorizar (Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça). De acordo com o art. 5º da

Medida Provisória nº 1.963/00,

É a exata situação dos autos.

Tal medida era sucessivamente reeditada e tinha o nº 2.170-36 quando da promulgação da Emenda Constitucional nº 32, de setembro de 2.001, que manteve os efeitos das medidas provisórias editadas anteriormente (artigo 2º da EC nº 32/2001). Mantém-se a eficácia da medida em questão, com força de lei, até os dias de hoje. Não foi reeditada nem convertida em lei. Porém, não foi expressamente revogada por outra medida provisória nem objeto de decreto legislativo. Nesse sentido, precedente da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Resp nº 629.487/RS, j. 22/6/2004.

Mesmo o sistema do CDC admite a capitalização de juros, conforme inúmeros precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, 19ª Câ. -A de Direito Privado, apelações nº 1.122.649-4, 1.130.026-6, 1.160.286-1, 1.145.105-5 e 1.145.128-8, assim resumidos:

"Juros - Cálculo de forma exponencial ou composta - Admissibilidade - Distinção em relação ao anatocismo - Critério universal de cálculo adotado inclusive em aplicações financeiras - Licitude em relação ao Código de Defesa do Consumidor"

"A capitalização composta não se confunde com anatocismo, que é a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, situação não verificada nestes autos."

"Quando os juros são calculados de forma linear, diz-se que a capitalização é simples. Exponencial o cálculo, a capitalização é composta, modo de cálculo universalmente adotado em operações bancárias ativas e passivas. Em aplicações financeiras os bancos pagam juros compostos de acordo com a mesma forma exponencial de cálculo e não se cogita de ilegalidade."

"O contrato prevê a taxa efetiva anual de juros, como determina a regra do artigo 52, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, a qual permite a capitalização composta se prevista a taxa efetiva anual de juros, conforme precedentes desta Câmara".

De toda forma, nada impede a utilização da Tabela Price no cálculo dos juros, a qual não corresponde à prática de anatocismo. Sobre o assunto:

"Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Utilização da Tabela Price. Possibilidade. Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo. Capitalização de juros. Abusividade não configurada. Expressa previsão contratual. Súmula nº 539 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 afastada. Comissão de permanência. Recálculo da dívida já determinado em sentença que deve se dar de forma simples. Sucumbência mantida unicamente a carga do autor, uma vez que teve uma parcela mínima de seu pedido atendido. Artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Prescindível a resposta a todos os argumentos da parte. Sentença mantida. Recurso não Provido." (TJSP, Apelação nº. 0971500-24.2012.8.26.0506, 22ª Câmara de Direito Privado, Relator: Hélio Nogueira)

E no contrato em referência há expressa previsão quanto à taxa de juros mensal, anual e ao custo efetivo total aplicados (fls. 46-55)

Dessa forma, demonstrada a legalidade das cobranças impugnadas pelo autor, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da ação proposta por ANTÔNIO EMERSON FERNANDES MELO PEREIRA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários em favor da parte adversa, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC.

Em caso de gratuidade, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do

beneficiário. Tudo da forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Preteridos os demais argumentos e pedidos, posto que incompatíveis com a linha adotada, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente ensejará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, CPC.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os autos, observadas e cumpridas as formalidades legais.

P.I.C.

Mirandópolis, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA